MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA

KES NO.: 11/4-1607/23

DI ANTARA

AHMAD SYAFIE BIN HAMZAH ... PIHAK YANG MENUNTUT

DAN

PERMATA BACTRIS HOLDING SDN BHD ... PIHAK SYARIKAT

NO. AWARD: 1825 TAHUN 2025

Di Hadapan : Y.A. PUAN NUR FAUZAH BINTI DATO' MOKHTAR
- Pengerusi

Tempat : Mahkamah Perusahaan Malaysia, Kuala Lumpur

Tarikh Rujukan : 02.10.2023.

Tarikh Sebutan : 17.11.2023, 29.01.2024, 12.08.2024, 02.12.2024 & 10.12.2024.

Tarikh Bicara : 04.09.2024, 05.09.2024 & 03.10.2024.

Perwakilan : Encik Mohamad Izzat Bin Ghazali
Puan Nurnaqibah Sakinah Binti Abdul Razak
Tetuan Nazrin & Izzat
Peguam Pihak Yang Menuntut

Puan Siti Rahimah Binti Mohd Yusof
Puan Hajjaral Aswani Binti Tuan Ibrahim
Tetuan Saleem & Badrulhisam
Peguam Pihak Syarikat

RUJUKAN:

[1] Ini adalah suatu rujukan daripada Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan kepada Mahkamah Perusahaan yang dibuat di bawah subseksyen 20(3) *Akta Perhubungan Perusahaan 1967* [*Akta 177*] mengenai penamatan perkhidmatan **AHMAD SYAFIE BIN HAMZAH** ("Pihak Yang Menuntut") oleh **PERMATA BACTRIS HOLDING SDN BHD** ("Pihak Syarikat") pada **27 April 2023**.

AWARD

[2] Kes ini telah ditetapkan untuk bicara selama dua (2) hari iaitu pada 4 September 2024 dan 5 September 2024. Namun demikian, selepas hari pertama perbicaraan i.e. pada 4 September 2024, pihak-pihak telah memohon supaya hari kedua tarikh perbicaraan ditunda ke hari lain. Dalam hal ini, Mahkamah ini telah menetapkan hari kedua tarikh perbicaraan dilapangkan dan ditunda ke 3 Oktober 2024. Kes ini disambung perbicaraan pada 3 Oktober 2024 dan selesai dibicarakan pada hari yang sama.

[3] Pihak Syarikat telah memanggil empat (4) orang saksi iaitu Mohamad Nizam Bin Matt Isa ("COW-1"), Syed Iskandar Bin Syed Abd Samad ("COW-2"), Yanto ("COW-3") dan Nurfarahana Binti Mohd Jeffry ("COW-4"). Manakala Pihak Yang Menuntut ("PYM") memberi keterangan bagi pihaknya sendiri. PYM turut mengemukakan seorang lagi saksi untuk pihaknya dalam kes ini iaitu Farid Akmal Bin Saipul Bahri ("CLW-2").

[4] Bagi tujuan Award dalam kes ini Mahkamah telah mempertimbangkan perkara-perkara seperti yang berikut:

(a) Pernyataan Kes PYM bertarikh 10 November 2023;

(b) Penyataan Jawapan Pihak Syarikat bertarikh 29 Jan 2024;

(c) Pernyataan Balas (*Rejonder*) PYM bertarikh 8 Mac 2024;

(d) Ikatan Dokumen PYM (“CLB1”);

(e) Ikatan-Ikatan Dokumen Pihak Syarikat (“COB1”, “COB2” dan “COB3”);

(f) Pernyataan Saksi PYM (“CLWS1”) yang telah ditandatangani pada 4 September 2024;

(g) Pernyataan Saksi CLW-2 (“CLWS2”) yang telah ditandatangani pada 3 Oktober 2024;

(h) Pernyataan-Pernyataan Saksi COW-1 (“COWS1A” dan “COWS1B”) yang telah ditandatangani pada 4 September 2024;

(i) Pernyataan Saksi COW-2 (“COWS2”) yang telah ditandatangani pada 4 September 2024;

(j) Pernyataan Saksi COW-3 (“COWS3”) yang telah ditandatangani pada

4 September 2024;

(k) Pernyataan Saksi COW-4 (“COWS4”) yang telah ditandatangani pada 4 September 2024;

(l) Hujahan Bertulis PYM bertarikh 25 November 2024;

(m) Hujahan Bertulis Pihak Syarikat bertarikh 18 November 2024;

(n) Hujahan Balas PYM bertarikh 7 Disember 2024;

(o) Hujahan Balas Pihak Syarikat bertarikh 2 Disember 2024;

(p) rakaman perbicaraan; dan

(q) nota perbicaraan

Latar Belakang Kes

[5] PYM telah ditawarkan bekerja oleh Pihak Syarikat melalui Surat Tawaran Jawatan bertarikh 4 April 2016 dan mula bekerja dengan Pihak Syarikat pada 4 April 2016 sebagai Penyelia Tapak Kebersihan (Berjawatan Tetap) dengan gaji pokok sebanyak RM1,200.00 sebulan dan elaun perubatan sebanyak RM100.00 sebulan.

[6] Pihak Syarikat adalah sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan kontraktor kerja awam dan elektrikal. Pada tahun 2022 Pihak Syarikat telah berjaya mendapatkan tender kerja di Universiti Kebangsaan Malaysia ("UKM") di Bangi, Selangor iaitu meliputi tugas menyelenggara seluruh kawasan kampus UKM bagi tempoh dua (2) tahun. PYM adalah salah seorang penyelia tapak bagi projek tersebut.

[7] PYM diberhentikan perkhidmatannya oleh Pihak Syarikat pada 27 April 2023 melalui surat penamatan bertarikh 28 Mac 2023 ("Surat Penamatan").

Fakta dan Hujahan Kes Pihak Syarikat

[8] Pihak Syarikat menegaskan dan mengemukakan hujahan bahawa –

(a) Surat Penamatan dengan jelas menyatakan di perenggan 3(a) penamatan perkhidmatan PYM adalah memandangkan PYM "*…telah menggunakan staff milik syarikat untuk kerja-kerja yang berkepentingan sendiri tanpa pengetahuan / kebenaran pengurusan. Hal ini boleh menyebabkan kerugian kepada syarikat.*";

(b) sekitar hujung tahun 2022, Pihak Syarikat menerima makluman daripada staff UKM bahawa PYM telah menerima suatu kontrak kerja luar di Tasik Chini, Pahang untuk suatu tempoh dan harga yang ditetapkan atas kapasiti peribadinya. Hasil siasatan, Pihak Syarikat mendapati –

(i) sepanjang tempoh kontrak tersebut berlangsung (antara September 2022 hingga Disember 2022), PYM telah menggunakan peralatan Syarikat untuk melaksanakan kerja luar di Tasik Chini tersebut;

(ii) PYM juga telah membawa beberapa pekerja Syarikat termasuklah pekerja asing (Indonesia) yang memiliki permit kerja di bawah nama Syarikat untuk membantunya melaksanakan kerja luar di Tasik Chini tersebut;

(iii) tindakan PYM membawa pekerja asing untuk bekerja selain daripada kerja-kerja Syarikat adalah menyalahi undang-undang dan boleh memprejudiskan Syarikat;

(iv) pada 21 Mac 2023, Pihak Syarikat telah memanggil pekerja-pekerja yang terlibat dan mereka mengakui bahawa mereka telah bersetuju untuk membantu PYM melaksanakan kerja luar di Tasik Chini tersebut bukan sahaja kerana upah yang lumayan tetapi juga difahamkan kerja luar tersebut telah mendapat kebenaran Pihak Syarikat;

(v) tindakan PYM membawa pekerja-pekerja Syarikat untuk melaksanakan kerja luar di Tasik Chini juga menyebabkan kemerosotan kehadiran kerja di tapak kerja projek di Bangi pada waktu bekerja terutamanya pada hari isnin. Perkara ini menyebabkan kerja-kerja Syarikat di tapak kerja tergendala dan mengakibatkan kerugian yang terpaksa ditanggung oleh Syarikat;

dan

(vi) tindakan PYM yang bukan sahaja cuba mewujudkan persaingan dengan Syarikat malahan juga secara salah telah menggunakan aset dan pekerja Syarikat untuk kepentingan peribadinya yang mana adalah bertentangan dengan perkara 4 Peraturan Etika Kerja, Kelakuan & Tatatertib Syarikat;

(c) melalui pertemuan dengan PYM pada 27 Mac 2023, PYM tidak menafikan tindakannya mendapatkan kontrak kerja luar secara peribadi dan tindakannya mempelawa pekerja-pekerja Syarikat untuk bekerja dengannya. PYM turut bertegas bahawa tindakan beliau dan pekerja-pekerja di luar waktu bekerja bukanlah urusan Syarikat. Memandangkan PYM tidak menunjukkan sebarang kekesalan dan / atau pengakuan untuk tidak mengulangi tindakan yang sama pada masa hadapan, Syarikat tidak mempunyai pilihan selain mengeluarkan Surat Penamatan;

(d) PYM pernah diberikan surat amaran bertarikh 13 Disember 2022 kerana gagal menghadiri mesyuarat yang ditetapkan dan sering diberi teguran secara "*informal*" dari semasa ke semasa terutamanya dalam hal komunikasi memandangkan PYM sering gagal berurusan secara berhemah dan bersopan dengan staf UKM yang merupakan pihak pemberi kontrak; dan

(e) Pihak Syarikat tidak mempunyai pengetahuan berhubung kontrak kerja di Tasik Chini yang diperolehi oleh PYM sehingga dimaklumkan oleh pihak

UKM. Sehubungan dengan itu, adalah mustahil untuk Syarikat membenarkan perkara ini kerana sekiranya berlaku sebarang kemungkiran atau kerosakan dalam kontrak tersebut sudah pasti akan memberi kesan negatif kepada reputasi Syarikat memandangkan PYM adalah pekerja Syarikat.

[9] Pihak Syarikat turut menghujahkan:

(a) keterangan COW-1, COW-2 dan COW-3 membuktikan penglibatan PYM dengan projek kerja di Tasik Chini dan keterangan tersebut tidak disangkal oleh PYM semasa pemeriksaan balas;

(b) merujuk kepada kes Mahkamah Tinggi *Looh Keo @ Looh Lim Teng & Anor v Looh Chee Peng & Ors* [2024] 11 MLJ 628, penentuan dan penilaian kredibiliti saksi-saksi adalah penting. Dalam hal ini, semasa memberi keterangan COW-2 dan COW-3 begitu pasti dengan kenyataan masing-masing dan tidak teragak-agak walaupun di soal berkali-kali oleh peguamcara PYM;

(c) berdasarkan keterangan COW-4, rekod kehadiran PYM menunjukkan bahawa PYM hanya hadir bekerja 15 hari dalam bulan Oktober, 15 hari dalam bulan November dan 13 hari dalam bulan Disember. Ini bermakna PYM tidak hadir bekerja 4 hari di bulan Oktober, 6 hari di bulan November dan 5 hari di bulan Disember. Hujahan yang dikemukakan semasa perbicaraan bahawa ketidakhadiran PYM bekerja adalah kerana beliau bekerja dan /atau menguruskan projek di Tasik Chini tidak disangkal oleh

PYM dan / atau peguamcaranya semasa pemeriksaan balas;

(d) kehadiran pekerja-pekerja lain yang terlibat dengan projek di Tasik Chini turut menunjukkan kemerosotan kehadiran kerja pada hari bekerja di tapak projek Syarikat;

(e) tindakan PYM yang mempelawa pekerja warga asing untuk bekerja di tapak projek Tasik Chini, Pahang adalah jelas merisikokan Syarikat memandangkan pekerja warga asing ini memiliki permit di bawah nama Syarikat melalui program CLAB (*Construction Labour Exchange Malaysia*) dan permit pekerja ini terhad mengikut alamat majikan iaitu di Selangor;

(f) COW-3 memberi keterangan bahawa dia adalah seorang pekerja warga asing yang telah diarahkan oleh PYM untuk bekerja di tapak projek Tasik Chini pada hari Sabtu. Beliau telah dibawa ke sana oleh CLW-2. Memandangkan hari Sabtu juga merupakan hari kerja COW-3 di Syarikat, maka tindakan PYM tersebut adalah salah dan melanggar etika kerja Syarikat mengikut perkara 4 Peraturan Etika Kerja, Kelakuan & Tatatertib Syarikat;

(g) berkaitan penggunaan peralatan milik Syarikat di tapak projek Tasik Chini oleh PYM –

(i) berdasarkan keterangan COW-2 dan COW-3, PYM telah menggunakan peralatan milik Syarikat di tapak projek Tasik Chini;

(ii) PYM menegaskan bahawa beliau telah mendapatkan kebenaran dari Syarikat untuk menggunakan barang-barang tersebut dengan mengemukakan perbualan whatsapp bertarikh 14 Oktober 2022;

(iii) berdasarkan perbualan whatsapp tersebut alasan PYM untuk meminjam barang-barang Syarikat adalah untuk pemasangan wayar di rumah abang ipar beliau dan bukan bagi tujuan kerja-kerja di Tasik Chini; dan

(iv) Syarikat tidak pernah memberikan kebenaran kepada Penuntut dalam menggunakan peralatan Syarikat dalam projek di Tasik Chini;

(h) Isu berhubung siasatan dalaman telahpun selesai. Namun secara alternatifnya berdasarkan kes Mahkamah Tinggi *Sil Ad (Johor Bharu) Sdn Bhd v Hilton Oswald Franciscus* [1996] MLJU 288 yang menerima pakai prinsip dalam kes Mahkamah Agung *Dreamland Corporation (M) Sdn Bhd v Chong Chin Sooi & Anor* [1988] 1 MLJ 111, Syarikat berhujah bahawa siasatan tidak perlu dilakukan secara formal dan / atau mengikut standard prosedur tertentu sebelum Syarikat mengambil keputusan untuk mengeluarkan Surat Penamatan;

(i) kes Mahkamah Rayuan *Maritime Intelligence Sdn Bhd v Tan Ah Gek* (2021) 3 MLJ 78 yang dirujuk oleh PYM adalah berbeza dengan kes ini memandangkan dalam kes ini PYM mengiyakan dan tidak menafikan penglibatannya dengan kerja luar tersebut semasa siasatan yang dilakukan oleh Pihak Syarikat;

(j) CLW-2 melalui keterangannya mengakui telah menawarkan kerja-kerja sambilan khususnya projek di Tasik Chini kepada PYM dan rakan sekerjanya yang lain;

(k) PYM mengaku semasa pemeriksaan balas bahawa dia sendiri hadir pada tarikh sesi lawatan sebut harga dan sesi meninjau hasil kerja di Tasik Chini yang mana adalah bercanggah dengan keterangannya sendiri bahawa dia tidak terlibat dengan projek di Tasik Chini. Dalam hal ini, Pihak Syarikat membangkitkan isu sekiranya PYM tidak terlibat langsung dengan projek di Tasik Chini mengapa PYM perlu hadir pada hari-hari tersebut. Sehubungan dengan itu, Pihak Syarikat turut menghujahkan bahawa kehadiran PYM bukan untuk melakukan kerja-kerja kontrak tetapi adalah untuk memantau kerja-kerja projek di Tasik Chini yang diuruskan oleh beliau; dan

(l) secara puratanya setiap pekerja yang terlibat dengan projek di Tasik Chini termasuk PYM tidak hadir bekerja satu (1) hari hingga lapan (8) hari setiap bulan sepanjang tempoh projek tersebut dilaksanakan sedangkan COW-4 melalui COWS4 di perenggan 10 menyatakan Syarikat hanya memperuntukkan cuti tahunan sebanyak 12 hari setahun dan cuti sakit enam (6) hari setahun.

Fakta dan Hujahan Kes PYM

[10] PYM, melalui pliding yang difailkan, menegaskan seperti yang berikut:

(a) sebagai Penyelia Tapak antara tugas-tugas kerja PYM adalah menjaga dan menyelia tapak projek yang ditetapkan oleh pengurus dan melakukan kerja lebih masa bagi menyiapkan kerja segera yang diarahkan oleh pengurus Syarikat;

(b) sepanjang berkhidmat dengan Pihak Syarikat, iaitu sejak tahun 2016, PYM tidak pernah menimbulkan sebarang permasalahan berkaitan skop tugasan jawatan yang disandangnya dan hanya pernah menerima satu (1) surat amaran bertarikh 13 Disember 2022 kerana ketidakhadiran beliau ke mesyuarat dalaman Syarikat;

(c) PYM secara tidak berkala akan memohon kebenaran daripada Pengurus Syarikat untuk membuat pekerjaan sambilan dan apa-apa berkaitan dengan Syarikat yang mana Pengurus tersebut akan dimaklumkan secara terus melalui panggilan telefon. Tambahan lagi, terdapat beberapa rakan pekerja yang menjalankan pekerjaan sambilan sepertimana PYM;

(d) sebelum Surat Penamatan tersebut diberikan kepada PYM oleh Bahagian Pentadbiran Pihak Syarikat pada 28 Mac 2023, tiada sebarang siasatan dalaman (*domestic inquiry*) telah dibuat dan tiada sebarang surat amaran telah diberikan dan/atau diserahkan kepada PYM berkenaan perkara ini;

(e) ini jelas telah melanggar dan/atau memprejudis hak PYM memandangkan PYM tidak diberi peluang untuk membuat sebarang penjelasan terhadap dakwaan Pihak Syarikat tersebut yang mana menunjukkan bahawa Pihak

Syarikat telah bertindak secara *mala fide*;

(f) PYM tidak menggunakan pekerja-pekerja Pihak Syarikat untuk kerja-kerja berkepentingan sendiri dan tidak pernah mendatangkan kerugian kepada Pihak Syarikat. Tambahan lagi, apa-apa aktiviti sampingan di luar waktu pekerjaan adalah hak dan/atau pilihan PYM dan pekerja-pekerja yang lain kerana ia dilakukan di luar waktu pekerjaan Syarikat tersebut. Oleh yang demikian, PYM tidak boleh dipersalahkan sekiranya pekerja-pekerja lain membuat pekerjaan sambilan tanpa memaklumkan kepada Pengurus Syarikat;

(g) setiap masa yang material, PYM tidak mempunyai tanggungjawab untuk menyelia dan/atau mengawasi aktiviti pekerja-pekerja di luar waktu pekerjaan dan PYM turut menegaskan bahawa tiada dalam mana-mana masa dan/atau keadaan telah menggunakan pekerja-pekerja Pihak Syarikat dalam waktu pekerjaan untuk kepentingan diri sendiri dan mendatangkan kerugian kepada Pihak Syarikat;

(h) kesalahan yang didakwa oleh Pihak Syarikat dalam Surat Penamatan tersebut juga tidak dinyatakan dengan jelas di dalam Peraturan Etika Kerja, Kelakuan & Tatatertib Syarikat untuk menyebabkan PYM dipecat dan/atau ditamatkan perkhidmatannya;

(i) PYM mengakui bahawa terdapat pertemuan antara Pihak Syarikat dan PYM pada 27 Mac 2023 namun PYM telah menjelaskan bahawa pekerjaan yang dilakukan adalah di luar waktu pekerjaan dan tidak menjejaskan

pekerjaan PYM di Syarikat; dan

(j) merujuk kepada perbualan WhatsApp antara Pihak Syarikat dengan pekerja Syarikat yang dikenali sebagai “Syed P”, iaitu dokumen yang ditandakan sebagai PBHSB-6 dalam COB1, walaupun terdapat pengakuan “Syed P” mengenai penglibatannya dengan projek di Tasik Chini namun pekerjaan tersebut dilakukan menggunakan waktu peribadinya.

[11] PYM turut mengemukakan hujahan seperti yang berikut:

(a) berdasarkan kes Mahkamah Rayuan *Maritime Intelligence Sdn Bhd v Tan Ah Gek* [2021] 3 MLJ 78, kewujudan siasatan dalaman adalah penting bagi menunjukkan bahawa memandangkan isu yang dibangkitkan oleh Pihak Syarikat tidak disebut dalam siasatan dalaman dan/atau mana-mana notis tunjuk sebab maka ia tidak menjadi sebahagian daripada sebab-sebab kepada pemecatan PYM;

(b) berdasarkan pengakuan COW-1 semasa perbicaraan, PYM tidak diberikan sebarang peluang untuk membela diri atas tuduhan salah laku *(misconduct)* yang dinyatakan dalam Surat Penamatan tersebut dan tiada dalam mana-mana surat amaran yang telah dikeluarkan oleh Pihak Syarikat;

(c) pemecatan yang dilakukan oleh Pihak Syarikat adalah pemecatan secara langsung yang tidak sah (*unlawful dismissal*) dan Pihak Syarikat gagal

untuk menunjukkan bahawa pemecatan tersebut adalah atas sebab-sebab yang sah dan melalui prosedur yang telah ditetapkan undang-undang;

(d) sekiranya Mahkamah berpendapat bahawa terdapat siasatan dalaman yang telah dilakukan oleh Pihak Syarikat (*dimana ia dinafikan oleh PYM*), siasatan tersebut dijalankan tidak selaras dengan prinsip-prinsip keadilan asasi (*natural justice)* di mana Pihak Syarikat tidak mematuhi prosedur yang adil semasa menjalankan siasatan dalaman tersebut;

(e) merujuk kes Mahkamah Perusahaan *Muhammad Afiq Ahlami bin Azman lwn Swm Environment Sdn Bhd* [2022] 3 ILJ 46, kesalahan PYM yang didakwa oleh Pihak Syarikat adalah tidak benar sama sekali bahkan dakwaan tersebut adalah tidak berasas dan tanpa bukti kerana tiada dalam mana-mana keterangan yang dikemukakan di Mahkamah dapat menunjukkan sepertimana dakwaan Pihak Syarikat terhadap PYM;

(f) dakwaan-dakwaan bahawa PYM telah membawa kerugian kepada Syarikat kerana menawarkan pekerjaan kontrak kepada rakan pekerja yang lain bagi projek di Tasik Chini dan menyebabkan pekerja-pekerja tersebut gagal hadir ke tapak kerja projek di Bangi pada hari bekerja adalah dakwaan yang tidak dibuktikan dan dakwaan semata-mata atas elemen bersifatkan andaian, kemungkinan dan kebarangkalian yang tidak munasabah dan bukannya atas fakta dan bukti keterangan sebenar;

(g) COW-2 dan COW-3 mengakui secara tidak langsung bahawa kesalahan

yang didakwa oleh Pihak Syarikat terhadap PYM adalah tidak berasas dan tanpa bukti yang sah kerana pada setiap masa yang material pekerjaan yang disebut dan didakwa dilakukan oleh pekerja-pekerja lain adalah dari tawaran dan projek yang dikendalikan oleh CLW-2;

(h) alasan-alasan yang dinyatakan di dalam Surat Penamatan bukanlah satu kesalahan yang membolehkan Pihak Syarikat memecat dan/atau menamatkan perkhidmatan PYM kerana perkara-perkara tersebut tidak berkait dengan PYM dan Pihak Syarikat gagal membuktikan sebarang penglibatan PYM dengan projek di Tasik Chini. Tambahan lagi, saksi pihak UKM tidak dipanggil untuk memberikan keterangan dan tiada sebarang bukti dikemukakan yang Syarikat mengalami kerugian; dan

(i) PYM tidak pernah mempengaruhi dan/atau mengajak rakan sekerjanya yang lain untuk menyertainya dalam kerja-kerja sambilan tersebut. Sebaliknya, CLW-2 yang merupakan bekas pekerja Syarikat yang telah menawarkan kerja-kerja sambilan tersebut khususnya projek di Tasik Chini kepada PYM dan juga rakan sekerjanya yang lain.

Remedi yang dituntut oleh Pihak Yang Menuntut

[12] Remedi yang dituntut oleh Pihak Yang Menuntut daripada Pihak Syarikat adalah seperti yang berikut:

(a) bayaran gaji kebelakang termasuk elaun-elaun dari tarikh PYM ditamatkan perkhidmatan sehingga tarikh pengambilan semula ke jawatan asal;

(b) pampasan gantirugi teladan dan/atau punitif berdasarkan sikap Pihak Syarikat yang tidak bertanggungjawab yang memberhentikan PYM secara tidak adil (*mala fide conduct*);

(c) kos; dan

(d) lain-lain pampasan yang dianggap sesuai dan munasabah.

Peranan Mahkamah Perusahaan, Beban Pembuktian dan Tahap Pembuktian

[13] Peranan atau fungsi Mahkamah Perusahaan bagi kes pembuangan / penamatan kerja (*dismissal*) yang dirujuk di bawah seksyen 20 Akta 177 telah dinyatakan dengan jelas dalam kes-kes seperti yang berikut:

(a) kes Mahkamah Agung iaitu kes *Wong Chee Hong v Cathay Organisation (M) Sdn Bhd* [1988] 1 CLJ (Rep) 298, di mukasurat 302, di mana Salleh Abas LP dalam menyampaikan penghakiman Mahkamah Agung, merujuk kepada seksyen 20 Akta 177 dan menyatakan "*[w]hen the Industrial Court is dealing with a reference under s. 20, the first thing that the Court will have to do is to ask itself a question whether there was a dismissal, and if so, whether it was with or without just cause or excuse*"; dan

(b) kes Mahkamah Persekutuan iaitu kes *Goon Kwee Phoy v J & P Coats (M) Bhd* [1981] 1 LNS 30, di mana Raja Azlan Shah (CJ (Malaya)) menyatakan "*[w]here representations are made and are referred to the Industrial Court*

for enquiry, it is the duty of that court to determine whether the termination or dismissal is with or without just cause or excuse. If the employer chooses to give a reason for the action taken by him, the duty of the Industrial Court will be to enquire whether that excuse or reason has or has not been made out. If it finds as a fact that it has not been proved, then the inevitable conclusion must be that the termination or dismissal was without just cause or excuse. The proper enquiry of the court is the reason advanced by it and that court or the High Court cannot go into another reason not relied on by the employer or find one for it."

[14] Seterusnya perlu diambil maklum bagi kes yang melibatkan pihak yang menuntut diberhentikan kerja oleh syarikat, beban terletak pada syarikat untuk membuktikan bahawa pemecatan itu adalah dengan alasan atau alasan yang adil (*dismissal was with just cause or excuse*). Dalam kes Mahkamah Perusahaan iaitu kes *Ireka Construction Berhad v Chantiravathan a/l Subramaniam James* [1995] 2 ILR 11, di muka surat 15, YA Siti Saleha Dato' Sheikh Abu Bakar, Pengerusi Mahkamah Perusahaan menyatakan "*[i]t is a basic principle of industrial jurisprudence that in a dismissal case the employer must produce convincing evidence that the workman committed the offence or offences the workman is alleged to have committed for which he has been dismissed. The burden of proof lies on the employer to prove that he has just cause and excuse for taking the decision to impose the disciplinary measure of dismissal upon the employee. The just cause must be, either a misconduct, negligence or poor performance based on the facts of the case*".

[15] Dalam kes *Telekom Malaysia Kawasan Utara v Krishnan Kutty Sanguni Nair & Anor* [2002] 3 CLJ 314, Mahkamah Rayuan telah menetapkan prinsip tahap pembuktian yang diperlukan untuk membuktikan sesuatu kes di Mahkamah Perusahaan adalah berdasarkan imbangan kebarangkalian (*balance of probabilities*). Dalam kes tersebut, Abdul Hamid Mohamad HMR menyatakan "*[t]hus, we can see that the preponderant view is that the Industrial Court, when hearing a claim of unjust dismissal, even where the ground is one of dishonest act, including "theft", is not required to be satisfied beyond reasonable doubt that the employee has "committed the offence", as in a criminal prosecution. On the other hand, we see that the courts and learned authors have used such terms as "solid and sensible grounds", "sufficient to measure up to a preponderance of the evidence," "whether a case... has been made out", "on the balance of probabilities" and "evidence of probative value". In our view the passage quoted from Administrative Law by H.W.R. Wade & C.F. Forsyth offers the clearest statement on the standard of proof required, that is the civil standard based on the balance of probabilities, which is flexible, so that the degree of probability required is proportionate to the nature of gravity of the issue. But, again, if we may add, these are not "passwords" that the failure to use them or if some other words are used, the decision is automatically rendered bad in law*".

[16] Sehubungan dengan itu, berdasarkan kes-kes yang dinyatakan di atas, peranan atau fungsi Mahkamah Perusahaan adalah untuk menentukan sama ada terdapat pemecatan dan jika demikian, berdasarkan imbangan kebarangkalian (*balance of probabilities*) sama ada pemecatan tersebut adalah dengan alasan atau alasan yang adil.

[17] Mahkamah ini selanjutnya mengambil maklum PYM menegaskan bahawa tiada sebarang siasatan dalaman (*domestic inquiry*) telah dibuat dan dengan yang demikian penamatan PYM telah dilakukan tanpa siasatan dalaman yang sewajarnya.

[18] Syarikat berhujah bahawa siasatan dalaman tidak perlu dilakukan secara formal dan / atau mengikut standard prosedur tertentu sebelum Syarikat mengambil keputusan untuk mengeluarkan Surat Penamatan memandangkan Pihak Syarikat telah mengadakan pertemuan dengan PYM pada 27 Mac 2023. Pada pertemuan tersebut PYM tidak menafikan tindakannya mendapatkan kontrak kerja luar secara peribadi dan tindakannya mempelawa pekerja-pekerja Syarikat untuk bekerja dengannya.

[19] Walaupun siasatan Pihak Syarikat hanyalah menjurus kepada pertemuan antara Pihak Syarikat dengan PYM pada 27 Mac 2023 dan bukannya menjurus kepada siasatan dalaman secara formal, Mahkamah ini ingin menegaskan bahawa adalah menjadi tanggungjawab Mahkamah Perusahaan untuk menentukan sama ada pemecatan itu dengan atau tanpa sebab atau alasan yang adil. Ini jelas dinyatakan dalam kes Mahkamah Persekutuan *Wong Yuen Hock v Syarikat Hong Leong Assurance Sdn Bhd* [1995] 3 CLJ 344. Mohd Azmi bin Hj Kamaruddin HMP dalam menyampaikan penghakiman Mahkamah berkata seperti berikut:

> *"In any event, we held the view that once a case of wrongful dismissal had been properly referred by the Minister under s. 20(3), the Industrial Court was seised with jurisdiction and was obliged under the Act to determine*

the dispute on its merits. Thus, even where there was a breach of contractual or statutory obligation to hold an inquiry, the Industrial Court should proceed to determine on the merits firstly, whether the misconduct complained of was in fact committed by the employee, and secondly whether the nature and extent of the misconduct could constitute just cause or excuse for the dismissal."

[20] Malah dalam kes Mahkamah Perusahaan *The Straits Trading Company Limited & STC Realty (BW) Sdn Bhd v Ong Wan Chin* [2006] 4 ILR 2706, YA Pengerusi dalam kes tersebut menyatakan bahawa "*[t]he initial defect in natural justice in that the company had failed to conduct a domestic inquiry before dismissal, is not fatal but is curable by the inquiry before the Industrial Court: see Dreamland Corporation (M) Sdn Bhd v. Choong Chin Sooi & Anor [1988] 1 CLJ 1; [1988] 1 CLJ (Rep) 39 F.C. and Milan Auto Sdn Bhd v. Wong Seh Yen [1995] 4 CLJ 449 F.C. The function of the Industrial Court in dismissal cases on a reference under s. 20 of the Industrial Act 1967 is two-fold, firstly, to determine whether the misconduct complained of by the employer has been established and secondly, whether the proven misconduct constitutes just cause or excuse for the dismissal: Milan Auto (supra)*".

Pertimbangan dan Dapatan Mahkamah Ini

[21] Mahkamah ini perhatikan, berdasarkan bukti yang dikemukakan, pemecatan PYM adalah berdasarkan Surat Penamatan bertarikh 28 Mac 2023. Dalam hal ini Surat Penamatan tersebut, antara lain, menyatakan di perenggan no. 2 dan no. 3 secara *verbatim* seperti yang berikut:

"2. *Adalah dimaklumkan bahawa, pihak syarikat telah mendapati pihak saudara telah melanggar etika kerja. Oleh itu, pihak syarikat akan menamatkan perkhidmatan anda dengan notis 1 bulan dari tarikh surat ini dikeluarkan.*

3. Antara sebab penamatan saudara adalah:

a) Saudara telah menggunakan staf milik syarikat untuk kerja-kerja yang berkepentingan sendiri tanpa pengetahuan / kebenaran pengurusan. Hal ini boleh menyebabkan kerugian kepada syarikat."

[22] Dalam hal ini, Mahkamah ini mengambil maklum bahawa –

(a) COW-2 melalui COWS2 memberi keterangan bahawa dia telah dipelawa untuk kerja secara sambilan di projek Tasik Chini oleh PYM dan CLW-2 yang mana pengangkutan untuk pergi dan balik disediakan oleh CLW-2. Dalam hal ini, COW-2 turut dimaklumkan oleh CLW-2 bahawa projek tersebut adalah projek peribadi CLW-2 dan PYM;

(b) COW-3 memberi keterangan bahawa dia adalah seorang pekerja warga asing yang telah diarahkan oleh PYM untuk bekerja di tapak projek Tasik Chini pada hari Sabtu yang juga merupakan hari bekerja COW-3 di Syarikat. Beliau telah dibawa ke sana oleh CLW-2;

(c) COW-2 melalui COWS2 turut memberi keterangan dia bekerja di projek

Tasik Chini pada hujung minggu, hari cuti awam dan cuti yang saya pohon dari Syarikat; dan

(d) COW-3 turut memberi keterangan bahawa dia hanya bekerja sekali sahaja di tapak projek Tasik Chini.

[23] Seterusnya, berkaitan projek di Tasik Chini, –

(a) Mahkamah ini mengambil maklum bahawa PYM semasa pemeriksaan balas mengaku bahawa dia sendiri hadir pada tarikh sesi lawatan sebut harga dan sesi meninjau hasil kerja projek di Tasik Chini;

(b) adalah menghairankan mengapa PYM, salah seorang penyelia tapak bagi projek Syarikat iaitu menyelenggara seluruh kawasan kampus UKM bagi tempoh dua (2) tahun di UKM di Bangi, Selangor, perlu hadir pada tarikh sesi lawatan sebut harga dan sesi meninjau hasil kerja projek di Tasik Chini sedangkan projek di Tasik Chini bukannya projek yang ditender kepada Pihak Syarikat;

(c) kehadiran PYM pada tarikh sesi lawatan sebut harga dan sesi meninjau hasil kerja projek di Tasik Chini adalah bercanggah dengan keterangannya sendiri bahawa dia tidak terlibat dengan projek di Tasik Chini;

(d) seharusnya tiada keperluan untuk PYM hadir pada hari-hari tersebut sekiranya projek di Tasik Chini bukannya projek peribadi PYM dan CLW-2;

(e) berdasarkan tindakan PYM tersebut dan keterangan COW-2 bahawa COW-2 telah dimaklumkan oleh CLW-2 bahawa projek di Tasik Chini adalah projek peribadi CLW-2 dan PYM serta keterangan COW-3 bahawa COW-3 telah diarahkan oleh PYM untuk bekerja di tapak projek Tasik Chini, satu-satunya kesimpulan yang boleh dibuat oleh Mahkamah ini adalah bahawa projek di Tasik Chini dikendalikan sendiri oleh PYM dan CLW-2.

[24] Dalam kes ini, perlu ditekankan bahawa peranan atau fungsi Mahkamah adalah untuk menentukan sama ada terdapat pemecatan dan jika demikian, berdasarkan imbangan kebarangkalian (*balance of probabilities*) sama ada penamatan perkhidmatan PYM adalah dengan alasan atau alasan yang adil dan munasabah.

[25] Sehubungan dengan itu, Mahkamah ini perlu menentukan sama ada PIhak Syarikat telah dapat membuktikan bahawa penamatan PYM adalah dengan alasan atau alasan yang adil dan munasabah.

[26] Bagi tujuan tersebut, rujukan dibuat terhadap alasan penamatan PYM sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Penamatan, iaitu PYM telah "*menggunakan staf milik syarikat untuk kerja-kerja yang berkepentingan sendiri tanpa pengetahuan / kebenaran Pengurusan. Hal ini boleh menyebabkan kerugian kepada syarikat*".

[27] Mahkamah ini mengambil maklum bahawa COW-2 dan COW-3 adalah antara pekerja-pekerja Syarikat yang telah dibawa untuk membantu

melaksanakan projek di Tasik Chini. COW-2 melalui COWS2 memberi keterangan bahawa COW-2 bekerja di projek Tasik Chini pada hujung minggu, hari cuti awam dan cuti yang dipohon dari Syarikat. Manakala COW-3, seorang pekerja warga asing, memberi keterangan bahawa COW-3 telah diarahkan oleh PYM untuk bekerja di tapak projek Tasik Chini pada hari Sabtu yang juga merupakan hari bekerja COW-3 di Syarikat. Berdasarkan dokumen-dokumen yang difailkan di Mahkamah, keterangan saksi-saksi semasa perbicaraan serta pertemuaan yang diadakan pada 21 Mac 2023 iaitu Pihak Syarikat telah memanggil pekerja-pekerja yang terlibat dan mereka mengakui bahawa mereka telah bersetuju untuk membantu PYM melaksanakan kerja luar di Tasik Chini tersebut bukan sahaja kerana upah yang lumayan tetapi juga difahamkan kerja luar tersebut telah mendapat kebenaran Pihak Syarikat maka adalah jelas bahawa pembabitan COW-2 dan COW-3 di tapak projek Tasik Chini tidak mendapat kebenaran Pihak Syarikat.

[28] Dalam hal ini, berdasarkan bukti yang dikemukakan oleh Pihak Syarikat kehadiran pekerja-pekerja lain yang terlibat dengan projek di Tasik Chini turut menunjukkan kemerosotan kehadiran kerja pada hari bekerja di tapak projek Syarikat iaitu setiap pekerja yang terlibat (tidak termasuk pekerja warga asing) mempunyai rekod tidak hadir bekerja (1 hingga 8 hari sebulan) di sepanjang Oktober hingga Disember 2022 iaitu ketika tempoh projek Tasik Chini berlangsung.

[29] Mahkamah juga perhatikan bahawa COW-3 adalah pekerja warga asing yang memiliki permit di bawah nama Syarikat melalui program CLAB (*Construction Labour Exchange Malaysia*) dan permit pekerja ini terhad

mengikut alamat majikan iaitu di Selangor. Dalam hal ini, tindakan PYM dan CLW-2 yang membawa pekerja warga asing untuk bekerja di tapak projek Tasik Chini, Pahang boleh menyebabkan Pihak Syarikat dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa yang mana ini boleh membawa kerugian kepada Syarikat.

[30] Berdasarkan fakta kes, keterangan dan bukti yang dikemukakan serta asas-asas pertimbangan di atas, Mahkamah ini mendapati PYM gagal membuktikan kepada Mahkamah ini bahawa keputusan Pihak Syarikat untuk menamatkan perkhidmatan PYM adalah berlandaskan motif yang boleh ditafsirkan sebagai berniat jahat.

[31] PYM juga gagal untuk membuktikan bahawa penamatan PYM oleh Pihak Syarikat adalah tidak sah dan berniat jahat serta bertujuan untuk menganiaya PYM. Oleh yang demikian, mahkamah berpuas hati bahawa pemecatan PYM oleh Pihak Syarikat telah dilakukan secara *bona fide*.

Keputusan Mahkamah ini

[32] Sehubungan dengan itu, selaras dengan peruntukan subseksyen 30(5) Akta 177, sebagai Mahkamah yang bertindak mengikut ekuiti, perasaan nurani dan merit teguh kes ini dan tanpa mengambil kira perkara teknikal, adalah diputuskan bahawa Pihak Syarikat telah berjaya membuktikan atas imbangan kebarangkalian bahawa penamatan kerja ke atas PYM adalah dengan sebab dan alasan yang adil.

[33] Oleh yang demikian, Mahkamah ini memutuskan tuntutan PYM terhadap Pihak Syarikat adalah dengan ini ditolak.

DIPERTURUNKAN DAN BERTARIKH PADA 27HB NOVEMBER 2025

-t.t-

(NUR FAUZAH BINTI DATO' MOKHTAR)
PENGERUSI
MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA
KUALA LUMPUR